索 引 号：E31260-0401-2020-0035　　发文机关：区应急管理局　　文件编号：

体　　裁：　　组配分类：政务动态　　发文日期：2020

东湖花园小区“4•08”高处坠落一般事故调查报告

2019年4月8日14时30分左右，位于信州区北门街道东湖花园小区二栋2单元1102室（居民住宅，以下简称：东湖小区起高处坠落事故，造成1人死亡。

当日16时许，接到群众报案后，区应急管理局立即派员赶往现场，同时向市应急管理局、区“两办”简要报告，随即春、上饶市润泰装饰工程有限公司（以下简称：润泰装饰公司）负责人洪永盛、润泰装饰公司设计师刘国贤、房产业主龚乃别进行了调查询问，收集调取通话记录、《附属设施监督牌》等证据材料。2019年4月30日，区应急管理局、区住建局、区了“4•08”高处坠落事故调查分析会，事故调查组成员查阅笔录及相关资料后分析认为：润泰装饰公司与何文春以及业主龚无法准确认定三方之间的发包、承揽、分包关系；何文春与死者何金泉系合作伙伴，两者不构成劳务关系等因素，致使无法属通过司法途经，维护合法权益。

事故善后工作在信州区政府、高铁经济试验区信访部门多次协调下，死者家属、润泰装饰公司、房产业主龚乃寿三方元、何文春支付5万元（鉴于死者家属与何文春系兄弟关系，其支付形式两人自行解决）、房产业主龚乃寿支付1万元、区信万元，用于死者安葬等前期相关事项，其它事宜通过司法途径解决，于2019年5月27日签订《协议书》。死者家属向信州区年10月16日作出了一审判决，上饶市中级人民法院于2020年3月3日作出了终审判决。

2020年3月26日，死者家属向信州区应急管理局提交了《举报信》，举报请求：“依法追究上饶市润泰装饰工程有限公律责任”。参照《江西省上饶市中级人民法院民事判决书》【（2020）赣11民事终179号】判决意见，依据《生产安全事故号）的规定，区政府于2020年4月10日成立了由区应急管理局、区住建局、区总工会、区人社局、市公安局信州分局、北门08”高处坠落事故调查组（以下简称：事故调查组），并邀请派驻区纪检监察组成员参与事故调查。事故调查组按照“科学和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析，现将事故调查情况报告如下：

一、事故发生单位（个人）概况

1、润泰装饰公司，公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：洪厚光，主要负责人：洪永盛，身份伍拾万元整，成立日期：2014年3月18日，营业期限：2014年3月18日至2034年03月16日，经营范围：建筑装饰装修工程程；建筑幕墙设计工程；建筑防水工程；管道工程；环保工程；钢结构工程；消防工程；园林绿化工程（依法须经批准的动）。润泰装饰公司与东湖小区二栋2-1102室业主龚乃寿、廖雅芳于2019年2月16日签订了《住宅装饰装修工程施工合同》前施工）。

2、何文春，男，42岁，汉族，住址：上饶县石狮乡吉阳村桃山底组73号，身份证号：36232119******5518，系东湖小责人。

3、龚乃寿、廖雅芳两者为夫妻关系，个体工商户，注册名称：北京梦成种植中心，长期在省外务工，现居住北京市顺饶市信州区东门路10号301室，系东湖小区二栋2-1102室产权人。

二、事故发生经过和事故救援情况

东湖花园二栋2单元1102室（买11楼送12楼）房屋产权系龚乃寿、廖雅芳夫妇所有，龚乃寿于2019年2月16日与润泰同》，附“润泰装饰（上饶）有限公司完整家居旗舰店《A8轻奢套餐》”（以下简称：《A8轻奢套餐》），明确了对室内

顶防水等级，因润泰装饰公司在防水工程项中只有一般性防水施工能力，故需寻求专业防水施工人员。经润泰装饰公司设计
9年2月22日，产权人龚乃寿、廖雅芳与何文春以及润泰装饰公司设计师刘国贤等人，三方一起到东湖花园二栋2单元1102室
餐》第24项露台地面防水，该露台原为毗邻之间过道，过道两端均已封堵，内侧是卫生间墙体，外侧悬空，原设有铁质护栏
有简易塑料档雨棚，封堵后露台通道形成了一个狭小平面）防水项目由何文春组织施工等有关事宜。2019年4月8日，防水
安排下，进入东湖小区二栋2-1102室楼顶面露台进行防水作业施工，午饭后继续作业，14时30分许，对露台通道面防水作
砌墙封堵，无法进入，露台通道的内侧卫生间原留有窗户，该窗户最低面距露台通道面高1.5米，窗户大小仅可供一成人通
全防护用品的情况下攀爬卫生间窗户，进入露台通道面作业，不慎从露台通道面坠落至一楼的阳台水泥层顶。事故发生后，
生间的窗户口察看，发现露台外侧的塑料雨棚破有一人大小的洞口，没有发现何金泉，大声呼喊何金泉，也无回应，意识到
看，并打电话向何文春告知情况。下楼后，通过物业工作人员一同进入一楼阳台水泥层顶，发现何金泉已坠落且无反应，与
向润泰装饰公司项目负责人杨新波报告了事故情况，杨新波同时向润泰装饰公司负责人洪永盛进行了告知，并拨打了“120”
分钟左右“120”医护人员赶到事发现场，经诊断，何金泉已经死亡。

三、死者基本情况

何金泉，男，23岁，汉族，住址：上饶县石狮乡吉阳村桃山底组73号，身份证号为：36232119******5530，防水作业

四、事故原因分析

（一）直接原因

何金泉在攀爬露台通道面内侧的卫生间窗户，进入狭窄的外部露台通道作业，未采取安全防护措施，不慎坠落至一楼阳

（二）间接原因

1、润泰装饰公司作为房屋装修工程的总承包人，违法将东湖小区二栋2-1102室房屋的阳台、露台防水工程分包给不具
工。作为装修经营主体，未严格落实安全生产主体责任，违规修建围墙时未预留安全通道，对建筑施工可能造成人员损害毗
施工过程安全管理，未对从业人员进行安全教育培训，监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

2、何文春明知自己没有相应的施工资质，非法承揽东湖小区二栋2-1102室防水工程。施工过程中，未依法组织制定本
对何金泉、杨志楼进行安全生产教育培训，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，未
安全的情况下，从事室外高空作业。

五、事故类别和性质

经事故调查组分析认定，该起事故为：高处坠落一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理意见

1、何金泉安全意识淡薄，自我防范能力差，作业过程中对周边危险因素辨识不足，在未采取安全防护措施的情况下，
落，对本起事故负直接责任。因其在事故中死亡，其责任不予追究。

2、润泰装饰公司作为房屋装修工程的总承包人，违法将东湖小区二栋2-1102室房屋的阳台、露台防水工程分包给不具
工，违反了《安全生产法》第四十六条第一款“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全
之规定。忽视对何文春在防水施工过程中进行安全管理，未对从业人员进行安全教育培训，违反了《安全生产法》第二十五
进行安全生产教育和培训……未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”。 未向从业人员提供必要的个人安
十二条“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规
经营主体，未严格落实安全生产主体责任，在修建露台通道口围墙时未预留安全通道，对建筑施工可能造成人员损害毗邻建
《建设工程安全生产管理条例》第三十条 “施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等
次事故负有责任，建议应急管理部门依据相关法律法规给予行政处罚。

3、何文春作为东湖小区二栋2-1102室露台防水项目的施工负责人，非法承揽防水工程，且未依法组织制定本项目的安
员进行安全生产教育培训，向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，未向从
督、教育按照使用规则佩戴使用，对事故负有责任，建议应急管理部门依据相关法律法规给予行政处罚。

4、润泰装饰公司主要负责人洪永盛，未按照《安全生产法》第十八条规定，履行本单位的安全生产工作职责，督促、
产安全事故隐患。建议应急管理部门依据相关法律法规给予行政处罚。

5、龚乃寿、廖雅芳作为东湖小区二栋2-1102产权人，在未取得相关部门审批，同意润泰装饰公司设计和砌建露台通
道，因此，露台通道改变了原有设计功能和使用性质。建议相关部门依据相关法律法规给予处理。

七、整改意见

1、润泰装饰公司要深刻吸取本次事故教训，切实落实安全生产主体责任，严格执行《安全生产法》、《建设工程安全
主要负责人要依法履行安全生产职责，建立、健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规
故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；为从
劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备
人。经营活动中，要开展经常性的督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。两个以上的生产经营单

对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产事故的发生。

2、何文春要深刻吸取本次事故教训，要按照有关法律法规规定承揽工程项目和雇佣从业人员，制定项目的安全生产规学习，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；对从业人员进行安全生产教育培训，如实素、防范措施以及事故应急措施；为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照主体责任，防微杜渐，预防各类事故的发生。

3、龚乃寿、廖雅芳作为产权人，在对房屋进行装修施工前要认真审查施工方的相应资质和资格，尽到应有的选任和资有的功能或性质时，要主动向相关部门或单位报告，未经批准下不得施工。

东

扫一扫在手机打开当前页

上一篇：创新举措优化环境 确保政策落地生效

下一篇：抓安全 强预案——区应急管理局邀请应急管理预案编制课题组来我区调研指导

联系我们　网站声明　隐私保护声明　网站导航　防电信诈骗

主办 上饶市信州区人民政府　承办：中共上饶市信州区委信州区人民政府电子政务办公室　赣ICP备11005697号-1

网站标识码：3611020003　赣公网安备 36110202000156号